

1500631-92.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2070562/2020 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 10545057 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 844/20/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2070562 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500631-92.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500631-92.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2070562/2020 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 10545057 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 844/20/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2070562 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 844/20/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

RONI SOUZA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de RONI SOUZA DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 14 de março de 2020, por volta de 15 horas e 25 minutos, na Travessa da Viela Mina, defronte ao numeral 153, Parque Santana, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, o réu, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiras pessoas, 132 (cento e trinta e dois) porções de cocaína, acondicionadas em ampolas plásticas do tipo "eppendorf" e papелotes, com peso líquido total de 50,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a peça acusatória, o réu, nas condições de tempo e local acima referidas, objetivando realizar o comércio ilícito de drogas, trazia consigo, no interior de uma pochete de cor vermelha, o entorpecente acima referido.

1.2.) Certo é que guardas municipais se encontravam em patrulhamento ostensivo de rotina e visualizaram o denunciado em atitude suspeita, vez que ele apresentava um volume na cintura e revelou nervosismos diante da presença da viatura da Guarda Municipal.

1.3.) Antes mesmo de ser submetido a busca pessoal, o denunciado admitiu que estava na posse do entorpecente, dizendo que havia "perdido" e que estava com "B.O.".

1.4.) Em revista, foi localizada, na cintura do denunciado, a pochete, dentro da qual os guardas constataram a existência de 25 "ependorfs" e 107 papelotes, todos contendo "cocaína". No bolso da calça do denunciado, os guardas localizaram, ainda, um aparelho celular e a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) em dinheiro.

1.5.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05), o boletim de ocorrência (fls.06/08), o auto de exibição e apreensão (fls.16/17) e o laudo de constatação (fls.22/25).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.94/96, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína.

3.) Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls.89/91), mas, a decisão de fls.98/100 recebeu a denúncia.

3.1.) Não obstante intimado, o réu não compareceu à audiência para oferecimento de acordo de não persecução penal (fls.132/133).

4.) Em instrução, foram ouvidas uma testemunha arrolada pelas partes.

4.1.) Interrogado, o réu confessou a prática criminosa aduzindo que começou a traficar, pois estava há dois anos desempregado e que receberia R\$ 100,00 por dia (fls.143).

5.) Vieram alegações finais orais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a aplicação do redutor do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade, com fixação do regime inicial aberto.

5.1.) O réu, por seu turno, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e demais benesses legais (fls.139/140).

É o relatório.
Fundamento.

6.) A ação é procedente.

7.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiras pessoas, 132 (cento e trinta e dois) porções de cocaína, acondicionadas em ampolas plásticas do tipo "ependorf" e papelotes, com peso líquido total de 50,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

8.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante

(fls.05), pelo boletim de ocorrência (fls.06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls.16/17), pelo laudo de constatação (fls.22/25), pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína (fls.94/96), a par da prova oral produzida.

9.) Quanto à autoria, dúvidas não restam em apontá-la na direção do réu, pois, confessou os fatos, confissão esta coadunada pelo depoimento de Eduardo, guarda municipal, ouvido em juízo às fls.141, que confirmou cada linha de fato descrito na denúncia.

9.1.) Ora, como se sabe, a lei não tira a validade do depoimento do policial, que é testemunha como outra qualquer, não figurando entre os impedidos ou suspeitos, além de se sujeitar ao compromisso e às penas do falso testemunho, caso venha a faltar com a verdade.

9.2.) Assim, o que cumpre normalmente, mais ainda nos casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase sempre impossível, é conferir às declarações do guarda municipal o merecido valor, em confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos. Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal, dando relevância ao testemunho de policiais em circunstâncias que outras pessoas não presenciaram o fato:

“o valor do depoimento testemunhal de servidores público especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

10.2.1.) E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes” (HC 255.212/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2013, DJe 06/08/2013);

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.” (HC 209.549/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013).

10.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico. A quantidade de entorpecente apreendida é claro indicativo de que o mesmo se destinava à traficância, pois, o réu trazia consigo 132 porções de cocaína. Tinha, portanto, um estoque considerável para sua clientela, embalados para pronta entrega, como confessado.

11.) Por fim, deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos. Trata-se de agente primário e não há prova de se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

12.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

13.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu RONI SOUZA DOS SANTOS como incurso no Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

14.) Atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. No mínimo, pois, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis.

15.) Agravantes e atenuantes: não obstante confesso, a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

16.) Causas de aumento e diminuição de pena: em face da causa de diminuição reconhecida no corpo da sentença, diminuo a pena em 2/3, para fixá-la em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa, calculados da forma retro. Diminui no máximo, pois, assim o faço quando há confissão plena do réu, como no caso dos autos.

17.) Inexistindo outras atenuantes ou agravantes, e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu RONI SOUZA DOS SANTOS em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

18.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

19.) Substituição da pena: A vedação contida no §4º do Art.44 da Lei nº 11.343/06 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 97256/RS. Destarte, removido o obstáculo legal, passa o réu a fazer jus à substituição, pois, trata-se de condenado tecnicamente primário e lhe favorecem os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, pelo que substituo a pena privativa de liberdade aplicada por prestação de serviços à comunidade, por prazo análogo, nos moldes a serem determinados em Execução Criminal, e por multa, que ora arbitro em 166 dias-multa, calculados na forma acima.

20.) Apelar em liberdade: tem direito, eis que solto no decorrer do processo (fls.98/100).

21.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 10 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA